

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี โจทก์
นาย ชาญชัย ผดุงโกชน์ จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 276 วรรคแรก, มาตรา 365 (3)

เมื่อจำเลยบุกรุกเข้าไปในห้องพักอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายแล้วจำเลยได้พยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อเนื่องกันโดยมีเจตนาอันแท้จริงเพื่อข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นสำคัญการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามบทที่มีโทษหนักที่สุด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในห้องพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายในเวลากลางคืนแล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ซึ่งมีใช้ภรรยาจำเลยโดยขู่เช็ญ กอดปล้ำและชกต่อยผู้เสียหายด้นรนต์อสู์ขัดขืน และมีเจ้าพนักงานกับพวกของผู้เสียหายเข้าขัดขวางและช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ทันท่วงทีจำเลยจึงข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายไม่สำเร็จ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 276, 364, 365 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 276 วรรคแรก, 364, 365(3) เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 ความผิดตามมาตรา 80, 276 วรรคแรก จำคุก 3 ปี ความผิดตามมาตรา 364, 365(3) จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในห้องพักอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายแล้ว จำเลยได้พยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อเนื่องกันโดยมีเจตนาอันแท้จริงเพื่อข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80, 365 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90จำคุก 3 ปี

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ